

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1216/2535

บริษัท ปัญญา มิตร จำกัด
บริษัท โอทิส เอลิเวเตอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา ตาราง 1 ข้อ 1(ก)

การที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบลิฟต์ให้แก่โจทก์ตามสัญญาและโจทก์ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยผู้ว่าจ้างก่อสร้างอาคารในงานส่วนติดตั้งลิฟต์แล้วแต่ไม่ยอมจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยจึงเรียกโจทก์และจำเลยที่ 1 ไปไกล่เกลี่ยนั้น การที่จำเลยที่ 1 ร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยเป็นสิทธิของจำเลยที่ 1 ที่จะกระทำได้โดยชอบธรรม ไม่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์จึงไม่เป็นละเมิด จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเบี้ยปรับจากจำเลยที่ 1 สิทธิตามสัญญาจึงเป็นอันระงับสิ้นไปนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การต่อสู้คดีไว้จึงไม่มีประเด็นวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ.ไม่ได้บัญญัติว่า คดีหนึ่งเสียค่าขึ้นศาลไม่เกิน 200,000 บาท ฉะนั้นในการพิจารณาว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเท่าใดจึงต้องพิจารณาค่าฟ้องเป็นเกณฑ์ ซึ่งป.วิ.พ. มาตรา 1(3) บัญญัติว่า ค่าฟ้องหมายความว่ากระบวนการพิจารณาใด ๆที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล การเรียกค่าขึ้นศาลจึงต้องดูว่าค่าฟ้องที่เสนอต่อศาลมีกี่ข้อหา แต่ละข้อหาเกี่ยวข้องกันหรือแยกกันเมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญาข้อหาหนึ่งและฟ้องเรียกค่าเสียหายฐาน

ละเมิดอีกข้อหาหนึ่ง คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการเสนอข้อหาสองข้อหาและแยกจากกันได้ จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลทั้งสองข้อหา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อลิฟต์ชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 23 เครื่องและจ้างจำเลยที่ 1 ติดตั้งลิฟต์ดังกล่าวที่อาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งโจทก์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โจทก์ได้จ่ายเงินล่วงหน้า ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นงวดตามเงื่อนไขและเงื่อนไขเวลาของการส่งมอบเครื่องลิฟต์และอุปกรณ์กับงานที่ทำแล้วเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่อาจส่งมอบหรือทำงานให้เสร็จตามกำหนด จำเลยที่ 1 ยินยอมให้ปรับเป็นรายวันเมื่อครบกำหนดส่งมอบลิฟต์และอุปกรณ์ตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่อาจส่งมอบอุปกรณ์ลิฟต์ให้ครบถ้วนตามสัญญาและติดตั้งลิฟต์ของงานส่วนที่ 1 ให้แล้วเสร็จตามกำหนด เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่อาจส่งมอบอาคารโรงพยาบาลส่วนที่ 1 (งานส่วน 100เตียงแรก) ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ จำเลยทั้งสองต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายวันให้แก่โจทก์ตามสัญญาจำเลยทั้งสองได้หาเหตุร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทบวงมหาวิทยาลัยว่าโจทก์ไม่จ่ายเงินค่าลิฟต์และค่าติดตั้งให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์ได้ชี้แจงและพยายามประนีประนอมกับจำเลยทั้งสอง โดยให้จำเลยทั้งสองทำหนังสือขอยกเลิกเรื่องดอกเบี้ยที่จะคิดจากโจทก์กับขอความช่วยเหลือในการขอเบิกเงินงวดที่ 1 จากโจทก์ก่อน เมื่อจำเลยทั้งสองนำอุปกรณ์ลิฟต์ที่เหลือทั้งหมดส่งมอบแก่โจทก์และติดตั้งลิฟต์ของงานส่วนที่ 1 เสร็จและทำงานได้ โจทก์จะจ่ายเงินงวดที่ 2 แก่จำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม โจทก์จึงไม่จ่ายเงินแก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้หยุดงานและทิ้งงานทั้งหมด นอกจากนี้จำเลยทั้งสองได้สมคบกับบริษัทยิบอินซอยจำกัด และบุคคลผู้มีชื่อหน่วยงานเหี่ยวการทำงานของโจทก์

ให้ล่าช้าและกลั่นแกล้งโจทก์ให้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมด และไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้เพื่อให้บริษัทบีอินชอย จำกัด และจำเลยทั้งสองได้เข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแทน กับกำหนดราคาก่อสร้างต่าง ๆ ใหม่ในราคาที่สูงขึ้นโดยจำเลยที่ 2 ได้เบิกความเท็จในชั้นไต่สวนคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยฉุกเฉินในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 11427/2523 ของศาลชั้นต้นระหว่างบริษัทบีอินชอย จำกัด โจทก์ กับ บริษัทปัญญามิตร จำกัด จำเลยเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นเชื่อและมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์ บริษัทบีอินชอย จำกัด ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์เกือบทั้งหมด และจำเลยที่ 1 ยังได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13764/2523 เรื่องซื้อขายลิฟต์โดยให้โจทก์ชำระราคาค่าลิฟต์หรือส่งมอบลิฟต์คืน โจทก์ได้ร้องขอให้ศาลยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 11427/2523 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จำเลยทั้งสองจึงได้ร้องขอต่อศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13764/2523 ขอให้ศาลชั้นต้นใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษายึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์อีก โดยจำเลยที่ 1 อ้างแสดงพยานหลักฐานเท็จและจำเลยที่ 2 เบิกความอันเป็นเท็จต่อศาล เป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์ไว้อีก โจทก์ได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินคดีอยู่ในระหว่างพิจารณา การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวทำให้โจทก์ไม่อาจดำเนินกิจการของโจทก์ได้ ต้องหยุดการก่อสร้างเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์และผู้ว่าจ้างโจทก์อื่นอีกหลายรายต้องเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์ด้วยโจทก์ได้รับความเสียหายคือต้องเสียเงินที่ลงทุนไปในงานก่อสร้างต่าง ๆ ขาดกำไร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับทรัพย์สินอื่น ๆ ของโจทก์ซึ่งอยู่ในบริเวณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต้องถูกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ว่าจ้างยึดไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามสัญญา กิจการรับเหมาก่อสร้างอันเป็นปกติการค้าของโจทก์ต้องหยุดชะงัก ไม่อาจดำเนินกิจการได้โจทก์ได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียง

และความเชื่อถือในทางการค้าทรัพย์สินต่าง ๆ ของโจทก์ที่ยึดอายุได้ได้รับความเสียหายเสื่อมสภาพเงินค่าจ้างของโจทก์ที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกจำเลยทั้งสองอายัดไว้ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้างของโจทก์ที่จำเลยทั้งสองยึดไว้ ทำให้โจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการใช้งานขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 636,278,755.99 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 592,000,372 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์จากการใช้งานเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้างในอัตราค่าเช่าวันละ 40,800 บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบคืนแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าเช่ารถอื่นแทนรถยนต์ของโจทก์ที่จำเลยทั้งสองยึดไว้ในอัตราค่าเช่าวันละ 800 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบรถยนต์คืนแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินเดือนละ 1,000,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดของโจทก์คืนแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ตามสัญญาซื้อขายลิฟต์ไม่ใช่กำหนดระยะเวลาการส่งมอบลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ตามที่โจทก์อ้าง หากแต่เป็นงวดกำหนดชำระเงินตามสัญญา เพราะข้อกำหนดดังกล่าวเป็นงานงวดลิฟต์ตามสัญญาระหว่างโจทก์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ส่งมอบลิฟต์แก่โจทก์ก่อนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเรียกให้โจทก์ส่งมอบงาน จำเลยได้ส่งมอบลิฟต์และอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาแล้ว และโจทก์ก็ได้ส่งมอบลิฟต์และอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรับเงินค่าลิฟต์ไปแล้ว จำเลยจึงไม่ผิดสัญญาสำหรับงานส่วนที่ 1 โจทก์มีหน้าที่ส่งมอบงานรวมทั้งลิฟต์ที่ใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกำหนดให้จำเลยทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จด้วยแต่โจทก์ไม่ทำการก่อสร้างช่องลิฟต์รวมทั้งห้องเครื่องให้อยู่ในสภาพเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบ ไม่จัดหาไฟฟ้าสำหรับติดตั้งและลองเครื่องให้แก่จำเลย จำเลยจึงไม่อาจเข้า

ทำการติดตั้งได้ทันกำหนดจำเลยจึงไม่ผิดสัญญา และในงานดังกล่าวจำเลยได้นำส่งมอบลิฟต์และอุปกรณ์แก๊สทก๊ พร้อมทั้งติดตั้งลิฟต์ให้เสร็จเรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตรวจรับมอบงานและชำระเงินแก๊สทก๊แล้ว แต่แก๊สทก๊ไม่ชำระเงินแก๊สจำเลย จำเลยจึงได้บอกกล่าวให้แก๊สทก๊ชำระเงินแก๊สทก๊เพิกเฉย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดให้มีการประชุม แก๊สทก๊ตกลงในที่ประชุมว่าจะชำระเงินค่าติดตั้งลิฟต์ตามสัญญาแก๊สจำเลย แต่แก๊สทก๊ไม่ชำระจำเลยที่ 1 จึงฟ้องแก๊สทก๊ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13764/2523 ของศาลชั้นต้น และแม้แก๊สทก๊จะผิดสัญญาไม่ชำระเงินแก๊สจำเลย จำเลยก็ยังคงเร่งรีบทำงานในส่วนที่เหลือตลอดไปไม่เคยละทิ้งงาน ประวิงงานหรือขัดขวางการทำงานของแก๊สทก๊ให้ช้าหรือหาเหตุกลั่นแกล้งแก๊สทก๊ให้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมด แก๊สทก๊เป็นฝ่ายผิดสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่อาจส่งมอบงานโครงการที่ 1 ทั้งแก๊สทก๊ยังเป็นหนี้ผู้รับเหมาช่วงหลายรายและขาดทุนทรัพย์ที่จะทำการก่อสร้างได้ดังชำระหนี้แก่ผู้รับเหมาช่วงในที่สุดถูกบริษัทบีบีอินชอย จำกัด ฟ้องปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 11427/2523 ของศาลชั้นต้น หาใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่ การที่จำเลยทั้งสองร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินค่าจ้างติดตั้งลิฟต์ซึ่งแก๊สทก๊ไม่ชำระก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของจำเลยไม่เป็นการละเมิดต่อแก๊สทก๊ จำเลยทั้งสองไม่ได้ร่วมกันกับบริษัทบีบีอินชอย จำกัด หรือบุคคลอื่น หน่วงเหนี่ยวการทำงานของแก๊สทก๊ให้ล่าช้าหาเหตุให้แก๊สทก๊ต้องหยุดงานก่อสร้างทั้งหมดเพื่อตนเองหรือผู้อื่นจะได้เข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แก๊สทก๊ผิดสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงฟ้องแก๊สทก๊ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 4187/2525 ของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองไม่ได้ร่วมกันกับบุคคลอื่นหรือบริษัทบีบีอินชอย จำกัด โดยให้จำเลยที่ 2 เข้าเบิกความเท็จในการพิจารณาชั้นไต่สวนคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 11427/2523 ของศาลชั้นต้นจนเป็นเหตุให้แก๊สทก๊

ถูกยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา การที่ศาลมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ของโจทก์ไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาหาได้เกิดจากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ไม่ จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ 3,845,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2524 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ชนะคดีโดยกำหนดค่าทนายความรวม 200,000 บาท สำหรับค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ชำระต่อศาลในนามของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องเรื่องผิดสัญญาและละเมิดในคดีเดียวกัน โจทก์ควรเสียค่าขึ้นศาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท นั้น เห็นว่า ตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องค่าขึ้นศาลไม่ได้บัญญัติว่าคดีหนึ่งเสียค่าขึ้นศาลไม่เกิน 200,000 บาท ดังนั้นในการพิจารณาว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเท่าใด จำต้องพิจารณาคำฟ้องเป็นเกณฑ์ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3) บัญญัติว่าคำฟ้อง หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล... ดังนั้น การเรียกค่าขึ้นศาลจึงต้องดูว่า

คำฟ้องที่เสนอต่อศาลมีกี่ข้อหา แต่ละข้อหาเกี่ยวข้งกันหรือแยกจากกันคดีนี้ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญาข้อหาหนึ่งและฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดอีกข้อหาหนึ่ง คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการเสนอข้อหาต่อศาล 2 ข้อหา และแยกออกจากกันได้ โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลทั้ง 2 ข้อหา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาล 2 ข้อหาและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนมานั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น...

ในปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิปรับจำเลยที่ 1 ฐานผิดสัญญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในกรณีที่โจทก์ไม่อาจส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตามกำหนด อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับโจทก์ตามสัญญาหรือไม่เพียงใด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ส่งมอบลิฟต์และติดตั้งลิฟต์ให้แก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิปรับจำเลยที่ 1 ได้ตามสัญญาซื้อขายลิฟต์ เอกสารหมายจ.3 ข้อ 4.1 ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเบี้ยปรับจากจำเลยที่ 1 สิทธิตามสัญญาจึงเป็นอันระงับสิ้นไปนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การต่อสู้ไต่สวนคดีที่มีประเด็นที่ศาลล่างจะต้องวินิจฉัย และประเด็นดังกล่าวไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ในปัญหาที่โจทก์ถูกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับ ข้อเท็จจริงก็ได้ความว่า โจทก์ส่งมอบงานอื่นนอกจากงานลิฟต์ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ทันกำหนดตามสัญญาด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสิทธิปรับโจทก์อยู่แล้วแม้จำเลยที่ 1 จะส่งลิฟต์และติดตั้งลิฟต์ให้ทันกำหนด จำเลยที่ 1 จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการที่โจทก์ถูกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับ คงรับผิดชอบเฉพาะเรื่องผิดสัญญาซื้อขายลิฟต์เท่านั้น ในปัญหาว่าเบี้ยปรับเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ส่งมอบลิฟต์และติดตั้งลิฟต์เสร็จเรียบร้อยหลังจากพ้นกำหนดส่งมอบลิฟต์และติดตั้งลิฟต์ตามสัญญาซื้อขายลิฟต์เป็นเวลานานถึง 2 ปีเศษ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดเบี้ยปรับเป็นเงินวันละ 5,000 บาท จึงต่ำไป เห็นสมควรกำหนดเบี้ยปรับเสียใหม่ให้เหมาะสม โดยกำหนดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์เป็นเงินวันละ 8,000 บาท เป็นเวลา 769 วันรวมเป็น

เงิน 6,152,000 บาท และที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจำเลยที่ 2 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน ส่วนฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า การที่โจทก์ถูกยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13764/2523 ของศาลชั้นต้น เนื่องจากการเบิกความเท็จของจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองร้องเรียนโจทก์ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ และจำเลยทั้งสองสมคบกับบริษัทบีอินชอย จำกัด หน่วงเหนี่ยวการทำงานของโจทก์ ทำให้โจทก์ทำงานไม่ทันตามกำหนดเวลาจนถูกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกเลิกสัญญา ทำให้โจทก์เสียหายเป็นการละเมิดต่อโจทก์ นั้นได้ความว่า ก่อนที่จำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13764/2523 ของศาลชั้นต้นและจำเลยที่ 2 ได้เบิกความในชั้นไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และศาลชั้นต้นมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบลิฟต์และติดตั้งลิฟต์ให้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขายลิฟต์เรียบร้อยแล้ว โจทก์ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยในงานส่วนติดตั้งลิฟต์แล้ว แต่ไม่ยอมจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เรียกโจทก์และจำเลยที่ 1 ไปไกล่เกลี่ยในที่สุดโจทก์ตกลงจ่ายเงินค่าลิฟต์ให้แก่จำเลยที่ 1 แต่ในที่สุดก็ไม่จ่าย เห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 ร้องเรียนโจทก์ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสิทธิของจำเลยที่ 1 ที่จะกระทำได้โดยชอบธรรม หาเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ไม่ และที่จำเลยที่ 2 เบิกความในชั้นไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13764/2523 ของศาลชั้นต้น...นั้น จำเลยที่ 2 ก็เบิกความไปตามที่จำเลยที่ 2 รู้เห็นและเข้าใจ เพราะในขณะที่จำเลยที่ 2 เบิกความนั้นโจทก์ได้ถูกบริษัทบีอินชอย จำกัด ฟ้องและถูกยึดและอายัดทรัพย์สินอยู่แล้วคำเบิกความของจำเลยที่ 2 จึงหาเป็นเท็จไม่..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสิ้นจำนวน 6,152,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 ให้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์เท่าที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท สำหรับค่าขึ้นศาลฎีกาให้จำเลยที่ 1 ชำระต่อศาลในนามของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีการะหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ